MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Droit Constitutionnel	Licence 1 Droit	2 h	/20	Constitution, séparation des pouvoirs et régime présidentiel

Consignes : Partiel blanc original ResumeCI — traite les deux parties. Soigne la méthode : introduction en 4 temps, plan en 2 parties pour la dissertation, syllogisme pour le cas pratique.

Première partie — Dissertation juridique (10 pts)

Introduction 2 pts · I. 4 pts · II. 4 pts

Sujet : « La séparation des pouvoirs, garantie des libertés ou fiction ? »

Vous traiterez le sujet sous forme de dissertation juridique complète : introduction (amorce, définitions, problématique, annonce du plan), développement en deux parties équilibrées, conclusion.

✓ CORRIGÉ

Introduction attendue : amorce sur l'héritage de Montesquieu (« De l'esprit des lois », 1748) → définition de la séparation des pouvoirs (spécialisation des fonctions législative, exécutive, judiciaire entre organes distincts) → problématique : *dans quelle mesure la séparation des pouvoirs garantit-elle réellement les libertés face aux dérives contemporaines ?* → annonce.

Plan type :

I. La séparation des pouvoirs, condition indispensable de la liberté. A. « Le pouvoir arrête le pouvoir » : le contrôle mutuel empêche la concentration tyrannique (contrôle parlementaire, juge indépendant, veto). B. Application concrète : justice indépendante protège le citoyen, parlement censure le gouvernement, Conseil constitutionnel censure les lois.

II. Une séparation nuancée par les pratiques modernes. A. Jamais absolue : régimes parlementaires mêlent les pouvoirs ; même le régime présidentiel connaît des contre-pouvoirs croisés (promulgation, dissolution, référendum). B. Menaces contemporaines : exécutif dominant, états d'exception prolongés, pressions sur la justice — d'où la vigilance nécessaire (société civile, presse, droits fondamentaux).

Conclusion : la séparation n'est pas une fiction mais un *équilibre dynamique* : sa garantie dépend de la pratique réelle et de la culture démocratique autant que du texte.

Deuxième partie — Cas pratique (10 pts)

Faits 2 pts · Qualification 2 pts · Règle 3 pts · Solution 3 pts

« Le parlement d'un État fictif vote une loi interdisant toute manifestation sans autorisation préalable du ministre de l'Intérieur. Une association conteste cette loi devant le juge constitutionnel. » Résolvez le cas en suivant la méthode.

On demande : 1) les faits juridiquement pertinents ; 2) la qualification ; 3) la règle applicable ; 4) la solution motivée.

✓ CORRIGÉ

1) Faits pertinents : loi parlementaire soumettant la manifestation à *autorisation préalable* (régime restrictif) ; association contestataire saisit le juge constitutionnel.

2) Qualification : contestation de **constitutionnalité** — la loi porte atteinte à une liberté fondamentale (liberté de réunion et de manifestation) protégée par le bloc de constitutionnalité.

3) Règle : la liberté de manifestation est un droit fondamental ; le législateur peut la *réglementer* (déclaration préalable admise) mais ne peut la *soumettre à autorisation* arbitraire ni la supprimer — proportionnalité des restrictions.

4) Solution : le juge constitutionnel devrait **censurer la loi** : l'autorisation préalable donne à l'exécutif un pouvoir discrétionnaire d'interdiction, disproportionné ; une obligation de *déclaration* aurait suffi à protéger l'ordre public. Annulation totale ou réserves d'interprétation.